

1501873-92.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Neste sentido: "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Diante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501873-92.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501873-92.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2233317/2019 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 6792045 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1450/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2233317 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1450/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2233317 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1450/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2233317 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1450/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2233317 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1450/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2233317 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1450/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2233317 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1450/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO HENRIQUE DE MELO SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ANTÔNIO HENRIQUE DE MELO SOUZA, vulgo "Rique", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" e parágrafo primeiro, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III, do referido diploma legal, porque no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 12h15, na Rua Geraldo Brito da Rocha, próximo ao nº 99 da via pública, Jundiabepa, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 02g (dois gramas) da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em 14 (quatorze) invólucros plásticos, para fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, cometendo os referidos fatos nas imediações de estabelecimento de ensino, de sede de entidade beneficente e social e de unidade policial.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Geraldo Brito da Rocha, nº 99, Jundiabepa, nesta cidade e comarca, constatou-se que o acusado, semeou e cultivou 01 (um) pé de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido aproximado de 02g (dois gramas), planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de droga para o tráfico ilícito de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, cometendo os referidos fatos nas imediações de maior proteção pela Lei.

Denúncia recebida às fls. 160, após defesa preliminar (fls. 137/147).

Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação às fls. 169/179.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 189).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de quatro testemunhas e interrogatório do réu (fls.225).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial acusatória, eis que os fatos foram devidamente descritos, na forma do artigo 41 do CPP.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição/apreensão de fls. 10, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 81/84, 91/93 111/113 e 114/116, e depoimentos tomados.

Também, a autoria criminoso do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, as testemunhas Antônio de Sousa Camargo e Erik Gomes Florencio disseram que receberam denúncia da comunidade sobre vendas e uso de entorpecentes, passando as características do réu. Em patrulha nas imediações da denúncia com vistas ao acusado, optaram pela abordagem. Em revista pessoal, encontraram entorpecentes dentro do tênis e na mochila. Foi perguntado se ele fazia cultivo de maconha e o mesmo respondeu que plantou quatro pés, mas somente um "vingou". Foram até a residência do acusado e no terreno atrás, no acesso a rodovia, localizaram um pé de maconha.

O depoimento das testemunhas Luiz de Siqueira Nunes e Pedro Nunes de Siqueira restaram isolados no contexto probatório, tratando-se de testemunhas abonatórias, nada souberam esclarecer a respeito do delito em questão.

Em Juízo, o acusado Antônio Henrique de Melo Sousa narrou que foi abordado pelos policiais chegando em Taiaçupeba, perto do "ribeirão", próximo a sua casa. Estava com cinco porções de maconha, para consumo pessoal. Os policiais deslocaram-se até a sua residência e fizeram busca na casa e nos fundos. Depois o levaram até a base policial e de lá foi a Jundiabepa para a delegacia de polícia. Cultivava um pé de maconha, só para ver se nascia, mas não para consumo.

Ressalto que não há nada nos autos que infirme os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssonos, deles não se extraíndo motivação de incriminar falsamente o denunciado. Não parece crível que agentes da lei fossem falsear, distorcendo as circunstâncias em que foi feita a captura do réu.

É firme a jurisprudência: "Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus

depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial" (RT 585/3110). Assim, sem proveito as alegações pleiteadas pela defesa, ao dizer que há distorção nos depoimentos das autoridades policiais.

No mesmo sentido, não cabe à desclassificação para usuário. A mera argumentação de que o réu estava perto de sua residência para fazer uso do entorpecente, como de costume dos usuários, não desqualifica o delito em questão.

Confira-se: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Neste sentido: "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Diante do conjunto probatório, é possível concluir com segurança, a responsabilidade do acusado quanto ao delito a ele imputado.

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06, restou comprovada. O laudo do Instituto de Criminalística de fls. 81/84 revelou que o local dos fatos é próximo a locais de maior proteção pela Lei.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11/343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

No caso em tela, o acusado é primário (fls. 261/262) e não há nada nos autos que comprove que integra organização criminosa, ou mesmo que se dedique à atividades criminosas.

A condenação, assim, é à medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a se considerar.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 261/262, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas, além da quantidade de droga apreendida.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços), perfazendo, assim, sanção de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal"(STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ANTÔNIO HENRIQUE DE MELO SOUZA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", §1º, inciso II, combinado com o artigo 40, inciso III, na forma do §4º do artigo 33, todos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.10).

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Tendo sido solto em razão da decisão de fls. 40/42, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.
P.I.C

Mogi das Cruzes, 10 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA